

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

4113/2532

พนักงานอัยการ จังหวัด กำแพงเพชร

โจทก์

ผู้กล่าวหา

โจทก์

นาง คำ ใหม่ พา นะมัย

โจทก์

ผู้ถูกกล่าวหา

โจทก์

นาย คะแนน วรปรีชา พันธุ์ กับพวก

โจทก์

นาย ณรงค์ เณรพ รม

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 31 (1)

ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 เรียกและรับเงินจากผู้กล่าวหาโดยอ้างว่าจะนำไปให้ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเพื่อช่วยเหลือผู้ที่จะถูกฟ้องเป็นจำเลยมิให้ถูกศาลพิพากษาจำคุก แม้ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 จะได้เรียกและรับเงินจากผู้กล่าวหานอกบริเวณศาล และตัวผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 จะมีได้เข้าไปในบริเวณศาลเลยก็ตาม แต่ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 ก็ได้ใช้ผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 เข้าไปในบริเวณศาลเพื่อติดต่อกับผู้พิพากษาเพื่อประโยชน์ในการเรียกและรับเงินของผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 ด้วย ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นการต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของการเรียกและรับเงินจากผู้กล่าวหาอันเป็นการกระทำที่มิชอบด้วยกฎหมาย ถือได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 ได้ประพฤติตนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาล เป็นความผิดฐานละเมิดอำนาจศาล.

กรณีสืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานมีของป่าหวงห้ามไว้ในครอบครองเกินปริมาณโดยไม่ได้รับอนุญาต จำเลยให้การรับสารภาพ ศาลจังหวัดกำแพงเพชรพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยมีกำหนด 3 เดือน ในวันนั้นเองนางคำใหม่พานะมัย ผู้กล่าวหาได้แจ้งต่อผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร โดยกล่าวหาว่านายคะแนนวรปรีชาพันธ์ และนายสงเคราะห์ พลโคตร ผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองร่วมกันเรียกและรับเงินจำนวน 20,000 บาท ไปจากนางคำใหม่ อ้างว่าไปวิ่งเต้นต่อผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อมิให้จำเลยต้องรับโทษจำคุก แต่เมื่อจำเลยถูกศาลจังหวัดกำแพงเพชรพิพากษาจำคุกจึงรู้ว่าถูกหลอก ศาลจังหวัดกำแพงเพชรจึงสั่งไต่สวน

ผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิจารณาผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 ได้เรียกและรับเงินจำนวน 20,000 บาท จากผู้กล่าวหาโดยอ้างว่านำไปให้ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเมื่อช่วยมิให้จำเลยถูกจำคุกจริง สำหรับผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 ไม่ปรากฏว่าได้ร่วมกับผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 เพียงแต่ถูกผู้กล่าวหาที่ 1 ใช้เป็นเครื่องมือเข้ามาในบริเวณศาลผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 จึงมีความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 31(1) ประกอบด้วยมาตรา 33 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 จำคุก 6 เดือนยกข้อกล่าวหาสำหรับผู้ถูกกล่าวหาที่ 2

ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 ได้เรียกและรับเงิน สองหมื่นบาทจากผู้กล่าวหาจริงที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ จังหวัดกำแพงเพชร อันเป็น ที่ทำงานของผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 โดยอ้างว่าจะนำไปให้ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเพื่อช่วย เหลือนายณรงค์มิให้ถูกจำคุก และในวันที่มีการฟ้องนายณรงค์เป็นจำเลยต่อศาลผู้ถูก กล่าวหาที่ 1 ได้ใช้ให้ผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 ไปติดต่อกับผู้พิพากษาที่ศาลว่า หากรอการ ลงโทษได้ก็ขอให้รอ คดีมีปัญหาตามฎีกาของผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 ต่อไปว่า การกระทำ ของผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 ดังกล่าว เป็นการประพฤติดนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาลอันเป็น ความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 31(1) หรือไม่ ศาลฎีกาเห็นว่า แม้ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 จะได้เรียกและรับเงินจากผู้กล่าว หานอกบริเวณศาล และตัวผู้ถูกกล่าวหาที่จะมิได้เข้าไปในบริเวณศาลเลยก็ตาม แต่ผู้ ถูกกล่าวหาที่ 1 ก็ได้ใช้ผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 เข้าไปในบริเวณศาลเพื่อติดต่อกับผู้ พิพากษาเพื่อประโยชน์ในการเรียกและรับเงินของผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 ด้วยซึ่งการกระทำ ดังกล่าวเป็นการต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของการเรียกและรับเงินจากผู้กล่าวหา อันเป็นการกระทำที่มีชอบด้วยกฎหมายถือได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 ได้ประพฤติดนไม่ เรียบร้อยในบริเวณศาลซึ่งเป็นความผิดฐานละเมิดอำนาจศาล ฎีกาของผู้ถูกกล่าวหา ที่ 1 ฟังไม่ขึ้น ส่วนที่ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 ฎีกาขอให้รอการลงโทษมานั้นศาลฎีกาเห็นว่า สภาพความผิดที่ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 ได้กระทำมานั้นนับว่าเป็นภัยต่อกระบวนการ ยุติธรรม จึงไม่มีเหตุสมควรที่จะรอการลงโทษ ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษามาชอบแล้ว ฎีกาทุกข้อของผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(พนม พ่วงภิญาญ-สุทิน นนทแก้ว-ประเสริฐ บุญศรี)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ